

의안번호	2212283
의 퇴 인	김용민의원
회 답 일	2025.8.22.
추계번호	25D4481

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거 개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률 일부개정법률안

【비용추계서】

I. 비용추계 결과

- (일부추계) 개정안에 따라 파견인력을 확충(60명)하는 경우, 추가재정소요는 2025년에만 발생하며 총 17억 7,900만원으로 추계됨

[표 1] 개정안에 따른 추가재정소요: 2025년

(단위: 백만원)

구분		2025
특별검사 수사인력 확충(안 제6조제5항)	운영비	1,354
	시설비	425
	합계	1,779

주: 본 추계는 개정안에서 규정한 최대 파견인력 규모(60명)를 가정하여 추계한 결과로, 향후 개정안이 시행되는 과정에서 인력규모와 인력구성비가 변경되면 실제 추가재정소요는 달라질 수 있음

II. 재정수반요인

연번	조·항(조제목)	주요내용	비고
1	안 제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등)	파견검사의 수를 40명 이내에서 60명 이내로 <u>20명</u> 확대하고, 파견검사를 제외한 파견공무원의 수도 80명 이내에서 120명 이내로 <u>40명</u> 확충함(제5항)	재량규정
2	안 제9조의2(수사기간 종료 후 계속 수사의 특례)	특별검사가 수사 기간 내에 입건한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있어 수사기간 종료시까지 수사를 완료하지 못하거나 공소제기 여부를 결정하지 못한 경우 전조 제6항의 규정에도 불구하고 특별검사는 사실심의 변론 종결 시까지 해당 피의자에 대한 수사를 계속할 수 있음(제1항)	재량규정

III. 비용추계의 전제와 상세내역

1. 재정수반요인별 추계 여부

연번	조·항(조제목)	추계여부	비고(추계 미 실시 사유)
1	안 제6조(특별검사의 직무범위와 권한 등)	○	-
2	안 제9조의2(수사기간 종료 후 계속 수사의 특례)	×	수사인력의 규모와 수사기간을 현시점에서 합리적으로 예측할 수 없음

2. 비용추계의 총괄적 전제

- 본 추계에서 추가재정소요는 파견인력의 확충(안 제6조)에 따른 운영비(3개월분)와 시설비를 합산하여 추계함. 다만 수사기간 종료 후 계속 수사의 특례(안 제9조의2)는 현시점에서 수사인력의 규모와 수사기간을 합리적으로 예측할 수 없으므로 추계의 대상에서 제외함

[표 2] 현행법과 개정안 비교

구분	현행법	개정안	비고
파견검사 및 파견공무원의 수	파견검사: 최대 40명 파견공무원: 최대 80명	파견검사: 최대 60명 파견공무원: 최대 120명	최대 60명 확충

- 본 추계에서 특별검사 직무수행에 필요한 비용은 「공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률」에 따라 임명된 특별검사(이하 “고 이예람 중사 특검”이라 함) 운영의 소요 경비를 참고함
- 본 추계에서 개정안에 따른 파견인력의 확충 규모는 최대 인원인 60명(검사 20명, 공무원 40명)으로 가정함
 - 파견인력은 9월부터 최대 수사기간인 11월까지 총 3개월 파견근무를 하는 것으로 가정함
 - 파견인력에 대한 인건비는 원 소속기관에서 지급하는 것¹⁾이므로, 개정안에 따른 추가재정소요는 파견근무기간(3개월)에 해당하는 운영비와 시설비임
- 개정안에 따른 특별검사 운영경비 단가는 고 이예람 중사 특검의 경비집행 내역²⁾에 국회예산정책처가 전망한 소비자물가상승률³⁾을 반영하여 산정함

1) 파견인원의 인건비는 「공무원 보수규정」에 따라 원 소속기관에서 지급하는 것이 원칙

2) 고 이예람 중사 특검 관련 경비 집행 내역: 2022년 및 2023년

(단위: 백만원)

	수사기간 (2022.5.16. ~ 2022.9.12.)	공소유지기간 (2022.9.13. ~ 2023.12.31.)
직무활동 운영비 ¹⁾	1,727	525
시설비 ²⁾	407	172

주: 1. 수사기간 활동인원은 총 62명(특별검사 1명, 특별검사보 3명, 특별수사관 5명, 기타직 19명, 파견인력 34명)이었으며, 공소유지기간 활동인원은 12명(특별검사 1명, 특별검사보 2명, 특별수사관 6명, 기타직 1명, 파견인력 2명)임

2. 시설비는 사무실 리모델링에 따른 공사비 등

3. 2022년 9월 13일부터 2023년 12월 31일까지 소요된 경비만을 집계하여 공소유지기간 경비 집행 내역을 산정함

- 고 이예람 중사 특검의 수사기간은 4개월(2022.5.16.~ 2022.9.12.)이고, 운영비와 시설비는 2022년 수사기간(4개월) 및 공소유지기간(15.5개월, 2022.9.13.~ 2023.12.31.)에 지출된 비용을 참고하여 추계
- 개정안은 부칙에서 파견인력의 확충(안 제6조) 규정을 공포한 날부터 시행한다고 규정하고 있는 점을 고려하여, 추계기간은 2025년으로 함

자료: 공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무국, (2024.6.13.)

3) 소비자물가상승률(2025.3. 경제전망 기준)

구분	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
소비자물가상승률	3.6%	2.3%	1.9%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%

자료: 국회예산정책처

3. 재정수반요인별 상세 추계내역

가. 운영비

- 수사인력 확충(60명)에 따른 운영비는 고 이예람 중사 특검 당시 소요된 운영비를 참고하여 국회예산정책처가 전망한 소비자물가상승률을 반영하여 추계함
- 추계결과, 파견인력의 수사활동기간(3개월)에 해당하는 운영비의 추가재정소요는 총 13억 5,400만원으로 추계됨
 - 개정안에 따라 확충되는 수사인력(60명)은 9월부터 11월까지 총 3개월간 수사활동에 종사할 것으로 예상되므로, 이 기간에 추가재정소요가 발생함

[표 3] 개정안에 따른 운영비 추정: 2025년

(단위: 명, 개월, 백만원)

구분		운영비 단가(A)	인원(B)	기간(C)	재정소요 (D=A×B×C)
운영비	파견인력	7.5	60	3	1,354

주: 소수점 이하 반올림으로 계산결과에 차이가 있을 수 있음

자료: 공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무국(2024.6.13.) 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

나. 시설비

- 파견인력 확충(60명)에 따른 시설비는 고 이예람 중사 특검 당시 소요된 시설비 단가에 국회예산정책처가 전망한 소비자물가상승률을 반영하여 추계함
- 추계결과, 파견인력 확충(60명)에 따른 시설비의 추가재정소요는 총 4억 2,500만원으로 추계됨

[표 4] 개정안에 따른 시설비 추정: 2025년

(단위: 명, 개월, 백만원)

구분		시설비 단가(A)	인원(B)	재정소요 (C=A×B)
시설비	파견인력	7.1	60	425

주: 소수점 이하 반올림으로 계산결과에 차이가 있을 수 있음

자료: 공군 20전투비행단 이예람 중사 사망 사건 관련 군 내 성폭력 및 2차 피해 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무국(2024.6.13.) 자료를 바탕으로 국회예산정책처 작성

다. 추계결과

- (일부추계) 개정안에 따라 파견인력을 확충(60명)하는 경우, 추가재정소요는 2025년에만 발생하며 총 17억 7,900만원으로 추계됨

[표 5] 개정안에 따른 추가재정소요: 2025년

(단위: 백만원)

구분		2025
특별검사 수사인력 확충(안 제6조제5항)	운영비	1,354
	시설비	425
	합계	1,779

IV. 부대의견

- 본 추계는 개정안에서 규정한 최대 파견인력 규모(60명)를 가정하여 추계한 결과로, 향후 개정안이 시행되는 과정에서 인력규모와 인력구성비가 변경 되면 실제 추가재정소요는 달라질 수 있음

V. 작성자

□ 성명

국회예산정책처	분석관	과장
행정비용추계과	장삼열	김안나

□ 대표연락처

성명	전화번호	이메일 주소
장삼열	02-6788-4831	jsy@assembly.go.kr